

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1710/2530

นางอรรทัย มณีโชติสกุล
นางมารยาท โอสายไท

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 1713, มาตรา 1718

ประเด็นในชั้นขอเป็นผู้จัดการมรดกมีเพียงว่าผู้ร้องเป็นทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ มีกรณีที่จะต้องตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม่และเป็นบุคคลที่ต้องห้ามมิให้เป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ ส่วนปัญหาว่าเจ้ามรดกมีทายาทกี่คนมีทรัพย์มรดกเท่าไรมิใช่ข้อสำคัญในคดีแม้ผู้ร้องจะบรรยายมาในคำร้องไม่ครบถ้วน ก็ยังถือไม่ได้ว่าผู้ร้องใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

การที่ผู้ร้องไม่มีความรู้และไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการงานซึ่งเป็นทรัพย์มรดกนั้น เป็นเรื่องการดำเนินกิจการงานตามปกติทั่วไป ไม่เป็นเหตุต้องห้ามในการเป็นผู้จัดการมรดก

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายบัญชา มณีโชติสกุล ซึ่งถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2527 ก่อนถึงแก่ความตายนายบัญชาผู้ตายมีที่ดินหลายแปลงกับสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์และเงินฝากในธนาคาร ผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือตั้งผู้จัดการมรดกไว้ ผู้ร้องไม่อาจดำเนินการต่อไปได้

และผู้ร้องไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นภริยาของผู้ตาย ระหว่างที่อยู่กินด้วยกัน ผู้คัดค้านได้ขายทรัพย์สินมาลงทุนทำการค้าร่วมกับผู้ตาย ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง ตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ยกคำคัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้คัดค้านฎีกาว่าผู้ร้องใช้สิทธิไม่สุจริต ปกปิดทายาทแลทรัพย์สินมรดกนั้น ประเด็นในชั้นขอเป็นผู้จัดการมรดกมีเพียงว่าผู้ร้องเป็นทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ มีกรณีที่จะต้องตั้งผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 หรือไม่ และเป็นบุคคลที่ต้องห้ามมิให้เป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1718 หรือไม่ ส่วนปัญหาว่าเจ้ามรดกมีทายาทกี่คน มีทรัพย์สินมรดกเท่าไร มิใช่ข้อสำคัญในคดี แม้ผู้ร้องจะบรรยายมาในคำร้องไม่ครบถ้วนก็ยังถือไม่ได้ว่าผู้ร้องใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

ที่ผู้คัดค้านฎีกาว่าผู้ร้องไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดก เพราะผู้ร้องไม่มีความรู้และไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องกับโรงงานและบ่อปลานั้น เห็นว่าเป็นเรื่องการดำเนินกิจการงานตามปกติทั่วไป ไม่เป็นเหตุที่ต้องห้ามในการเป็นผู้จัดการมรดกแต่ประการใด

พิพากษายืน

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทร์ผ่อง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>